

Nutzungsbedingungen Naue Portal

§ 1 Geltungsbereich

1. Diese Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung des Online-Portals Naue Portal einschließlich der darüber abrufbaren Programme und Kalkulationstools (im Folgenden gesamthaft: Naue Portal), das von der Naue GmbH & Co. KG (im Folgenden: Naue) betrieben und dem Nutzer zur Nutzung überlassen wird.
2. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Nutzers finden keine Anwendung, selbst wenn Naue deren Geltung nicht widerspricht oder vorbehaltlos Leistungen erbringt.
3. Diese Nutzungsbedingungen gelten nicht, wenn der Nutzer Verbraucher gem. § 13 BGB ist.
4. Diese Nutzungsbedingungen gelten nur für die Nutzung des Naue Portals. Für alle entgeltlichen Geschäfte, insbesondere Kaufverträge, gelten die über die Internetseite <https://www.naue.com/> abrufbaren jeweiligen Allgemeinen Verkaufsbedingungen der Naue GmbH & Co. KG bzw. die Internationalen Verkaufsbedingungen der Naue GmbH & Co. KG für nicht in Deutschland ansässige Kunden von Naue, die im Vertrieb von Naue angefordert werden können.

§ 2 Vertragsgegenstand

1. Das Naue Portal ist ein webbasiertes Softwareportal, in dem modular unterschiedliche Programme, digitale Hilfsmittel und Unterlagen zur Beratung, Konfiguration, Auslegung, Berechnung, Dokumentation, Speicherung und Verwaltung der Ergebnisse und Daten der vorgenannten Arbeitsschritte zur Planung von geotechnischen Konstruktionen mit Geokunststoffen, Naturfaserprodukten und biologisch abbaubaren Produkten, Befestigungsmittel und Ergänzungsbauteilen (im Folgenden: Naue Produkte) enthalten sind und dem Nutzer für die vorgenannten Arbeitsschritte der Projektbearbeitung zur Verfügung stehen, insbesondere zu

- Trenn-, Filter- und Dränlagen,
- Abdichtungssystemen mit den zugehörigen Schutz- und Funktionslagen,
- Erosionsschutzsystemen,
- stabilisierten und bewehrten ungebundenen Schüttungen, Schutz- und Tragschichten,
- Arbeitsebenen unter vorwiegend ruhenden Lasten aus stehenden oder langsam fahrenden Baugeräten,
- Erdbauwerken auf weichem Untergrund oder über Hohlräumen
- Erdbauwerken auf Baugrundverbesserungsmaßnahmen und Pfählen
- Steilböschungen und Stützkonstruktionen,

wobei der Nutzer während der Projektbearbeitung Daten, Informationen und Einschätzungen vornimmt und eingibt. Die Konstruktionen sind dabei immer im Zusammenhang mit ihrer jeweiligen Bestimmung und Nutzung zu betrachten, insbesondere auch dann, wenn die vorstehenden Programme, Hilfsmittel und Unterlagen kombiniert werden, um einzelne Konstruktionen zu bearbeiten. Das Naue Portal wurde als Hilfsmittel zur Unterstützung und Vereinfachung des der Ausführungsplanung vorgeschalteten Entwurfsprozesses erstellt.

2. Die dem Naue Portal zugrunde liegenden und ermittelten Angaben, Annahmen und Berechnungen entsprechen dem technischen Wissen von Naue. Dabei sind die charakteristischen Merkmale und Eigenschaften der Naue Produkte und die Erfahrung im Umgang mit Naue Produkten immer Bestandteil der Ergebnisse des Naue Portals. Die Ergebnisse des Naue Portals sind daher

nicht auf Artikel anderer Hersteller oder Konstruktionen mit Artikeln anderer Hersteller übertragbar.

3. Naue räumt dem Nutzer ein Recht zur unentgeltlichen Nutzung des Naue Portals nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen ein. Das Recht zur Nutzung des Naue Portals bezieht sich auf die jeweils im Zeitpunkt der konkreten Nutzung aktuelle und verfügbare Version. Das Naue Portal ist über die Domain <https://portal.naue.com> abrufbar.
4. Naue behält sich das Recht vor, zukünftig bestehende und/oder weitere Services und/oder Funktionalitäten des Naue Portals gebührenpflichtig anzubieten.
5. Naue ist nicht dafür verantwortlich, dass das Naue Portal den Bedürfnissen des Nutzers entspricht, wovon sich dieser selbst vorab zu vergewissern hat. Dem Nutzer ist bekannt, dass die Überlassung eines völlig fehlerfreien Portals wegen der Komplexität derartiger Systeme nicht möglich ist und keine unterbrechungsfreie Bereitstellung des Naue Portals gewährleistet werden kann. Beides ist entsprechend auch vertraglich nicht geschuldet.
6. Bestellungen und Vertragsschlüsse sind über das Naue Portal nicht möglich. Das Naue Portal dient ausschließlich der ersten Information des Nutzers und ersetzt keine weitergehende Beratung zur technischen Ausgestaltung von Konstruktionen. Weitergehende Leistungen bedürfen der individuellen Vereinbarung mit Naue. Für Bestellung von Naue Produkten wenden Sie sich bitte an den Vertrieb von Naue.

§ 3 Umfang der Nutzungsrechte und Nutzungsbeschränkungen

1. Das Naue Portal ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte am Naue Portal stehen im Verhältnis zwischen Naue und dem Nutzer ausschließlich Naue zu.
2. Naue räumt dem Nutzer mit erfolgreicher Registrierung und Akzeptierung dieser Nutzungsbedingungen das einfache, nicht-ausschließliche, nicht-übertragbare, auf die Dauer der Registrierung beschränkte und jederzeit widerrufliche Recht ein, das Naue Portal für die oben beschriebenen Zwecke zu nutzen.
3. Die vom Naue Portal übermittelten Informationen können jeweils vom Nutzer im üblichen Rahmen für eigene Geschäftszwecke gespeichert und ausgedruckt werden. Das Kopieren, Reproduzieren oder Speichern des Naue Portals selbst auf Datenträgern sowie die Nutzung des Naue Portals in anderen Systemen ist untersagt.
4. Das Nutzungsrecht ist ausdrücklich inhaltlich beschränkt auf die Nutzung für eigene Zwecke des Nutzers. In keinem Fall ist der Nutzer berechtigt, ohne schriftliche Zustimmung von Naue das Naue Portal zu vermieten oder in sonstiger Weise unterzulizenzieren, öffentlich wiederzugeben oder zugänglich zu machen oder Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, beispielsweise im Wege des Application Service Providing (ASP) oder als Software as a Service (SaaS).

§ 4 Zugriff auf das Naue Portal, Registrierung und technische Voraussetzungen

1. Der Zugriff auf das Naue Portal erfolgt onlinebasiert über eine Internetseite, die über die Domain <https://portal.naue.com> erreichbar ist. Um das Naue Portal nutzen zu können, muss der Nutzer sich zunächst unter Angabe bestimmter Daten wie dem Firmennamen registrieren.

2. Für den Zugriff auf das Naue Portal benötigt der Nutzer eine E-Mail-Adresse und ein Passwort, gemeinsam auch als Zugangsdaten bezeichnet. Die Gültigkeit der genutzten E-Mail-Adresse wird während des Registrierungsprozesses verifiziert. Das Passwort kann der Nutzer während der Registrierung selbst festlegen. Die Freischaltung des Zuganges und der Abschluss des Registrierungsprozesses erfolgt nach individueller Prüfung durch Naue.
3. Um ohne technische Komplikationen auf das Naue Portal zugreifen zu können, ist ein Internetzugang mit ausreichender Bandbreite und die Nutzung einer aktuellen Version eines gängigen Internet-Browsers notwendig.
4. Naue kann die Systemanforderungen für den Zugriff auf das Naue Portal jederzeit dem jeweils aktuellen Stand der Technik entsprechend anpassen. Der Nutzer kann sich jederzeit über die aktuellen Systemanforderungen bei Naue informieren.

§ 5 Verfügbarkeit des Naue Portals

1. Naue bemüht sich, die Möglichkeit zur Nutzung des Naue Portals möglichst unterbrechungsfrei sicherzustellen. Naue strebt dabei eine ganztägige Verfügbarkeit an. Eine Gewährleistung für die störungsfreie Nutzungsmöglichkeit des Naue Portals übernimmt Naue jedoch nicht.
2. Um die Nutzung des Naue Portals aufrechtzuerhalten, Fehler zu beseitigen und zur Aktualisierung der hinterlegten Informationen ist es erforderlich, dass das Naue Portal von Zeit zu Zeit gewartet wird. Naue ist daher berechtigt, regelmäßige Wartungen vorzunehmen. In den Wartungszeiten steht das Naue Portal nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung.
3. Naue wird sich bemühen, die Wartungszeiten möglichst kurz zu halten und alle Wartungsarbeiten möglichst zu nutzungsarmen Zeiten durchzuführen.

§ 6 Pflichten des Nutzers

1. Der Nutzer ist verpflichtet, die Informationen und Daten vor Eingabe in das Naue Portal genau auszuwählen und auf Plausibilität, Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Ebenso hat der Nutzer das Ergebnis der Datenverarbeitung durch das Naue Portal auf Plausibilität, Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Die spezialgrundbaulich/erdstatistisch richtige Weiterverwendung der Ergebnisse bzw. die Überprüfung auf deren Vollständigkeit für die am Einsatzort (z. B. Baustelle) vorliegenden Gegebenheiten (z. B. Baustoffe, Geometrie, Lasten, Bauphasen etc.) liegt im Verantwortungsbereich des Nutzers unter richtiger Würdigung und Interpretation aller Belange des Bauwerks, des Untergrundes und der vorgesehenen Nutzung. Keinesfalls ersetzen die im Naue Portal zu findenden Datenverarbeitungsfunktionen eine umfangreiche Planung und statische Bemessung entsprechend dem gültigen Stand der Technik und den Regeln der Technik im jeweiligen Anwendungsfeld, der jeweiligen Anwendungsregion und des jeweiligen Landes sowie die umfassende projektspezifische Beratung zur Nutzung von Naue Produkten.
2. Der Nutzer ist verpflichtet, ausreichende technische und organisatorische Sicherungsvorkehrungen zu treffen, die es verhindern, dass Dritte unter Nutzung seiner Zugangsdaten oder auf andere Weise auf das Naue Portal zugreifen können. Insbesondere hat er seine Zugangsdaten sicher zu verwahren.
3. Naue bestätigt nach bestem Wissen und Gewissen, dass ihr derzeit weder Fehler des Naue Portals noch der Nutzung entgegenstehende Rechte Dritter bekannt sind. Fehler des Naue Portals

oder unvollständige oder unzureichende Datenverarbeitungsergebnisse hat der Nutzer unverzüglich in Textform an Naue zu melden (portal@naue.com). Er wird weiter alle ihm vorliegenden Informationen über den Fehler an Naue weiterleiten.

§ 7 Haftung

1. Die Datenverarbeitungsergebnisse (bspw. ermittelte Informationen und Daten bzw. die genannten Geokunststoffe und Angaben zu den Baustoffen und Konstruktionen) basieren auf den vom Kunden angegebenen Informationen, Daten und Einschätzungen. Naue weist darauf hin, dass die Eignung und Verwendbarkeit der Ergebnisse und Naue Produkte insbesondere auch von der Eignung und dem Zutreffen aller anderen zu berücksichtigenden Umstände, vor allem der Bodenbeschaffenheit und hydraulischen Randbedingungen, abhängt. Die Datenverarbeitungsergebnisse sind daher als unverbindlicher erster Vorschlag und nicht als endgültige statische Berechnung der Konstruktion anzusehen. Es ist zwingend erforderlich, dass der Nutzer eine endgültige Berechnung unter Berücksichtigung aller relevanten Einflussfaktoren vornimmt und die Eignung der Auslegung, Dimensionierung und Berechnung und der Naue Produkte selbst prüft. Die Datenverarbeitungsergebnisse stellen weder eine rechtsverbindliche Erklärung noch eine Beratung seitens Naue dar. Die endgültige Verantwortung für die Auswahl des Naue Produktes, der Gestaltung der gesamten Konstruktion und die Einhaltung aller technischen Regeln sowie Gesetze und sonstigen Vorschriften (z.B. Unfallverhütungsvorschriften, Umweltauflagen etc.) in den jeweiligen Regionen des jeweiligen Landes liegt beim Nutzer selbst.
2. Die Haftung von Naue für Schäden - gleich aus welchem Rechtsgrund - tritt nur ein, wenn der Schaden (a) durch schuldhafte Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Nutzungsvertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf (wesentliche Vertragspflicht), verursacht worden oder (b) auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung zurückzuführen ist.
3. Haftet Naue gemäß Ziffer 7.2. dieser Nutzungsbedingungen für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ist die Schadensersatzhaftung von Naue auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
4. Die vorstehende Haftungsbegrenzung nach Ziffer 7.2. und Ziffer 7.3. dieser Nutzungsbedingungen gilt nicht für die Haftung (a) nach dem Produkthaftungsgesetz, (b) wegen Übernahme einer Garantie (c) wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels, (d) für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie (e) für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder einer vorsätzlichen Pflichtverletzung beruhen. Klarstellend wird festgehalten, dass Naue keine Garantie übernimmt.

§ 8 Laufzeit und Kündigung

1. Der Nutzungsvertrag für das Naue Portal wird auf die Dauer der Registrierung geschlossen. Beide Parteien sind jederzeit berechtigt, den Nutzungsvertrag mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende zu kündigen.
2. Darüber hinaus kann dieser Nutzungsvertrag außerordentlich fristlos bei Vorliegen eines wichtigen Grundes gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann.

3. Naue ist insbesondere zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, wenn der Nutzer die Nutzung des Naue Portals einem Dritten überlässt oder der Service für das Naue Portal durch Naue nicht aufrechterhalten wird.

§ 9 Sperrung des Zugangs

Naue ist auch berechtigt, den Zugang zum Naue Portal zu sperren, wenn der Nutzer gegen Pflichten aus diesem Nutzungsvertrag verstößt.

§ 10 Schlussbestimmungen

1. Sollte eine Bestimmung dieses Nutzungsvertrages unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.
2. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
3. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen den Parteien ist der Sitz von Naue, sofern der Nutzer Unternehmer, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

Espelkamp/Deutschland, Februar 2022